

1501094-09.2019.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501094-09.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501094-09.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2268792/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7410605 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21157/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21237/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2268792 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21157/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21237/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2268792 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21157/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21237/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CAMPOS CUSTÓDIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os réus Diego Campos Custódio e Juliane Bueno Alves, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, §4º, I do Código Penal.

Já o réu Rafael Fernando Bighetti, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180 "caput" do mesmo Digesto Material.

Segundo a denúncia, os réus Diego e Juliane, no dia 13 de setembro de 2019, por

volta das 05h30, na rua Antônio Alves, nº 9-16, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram, para eles, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, um notebook Acer e um pen drive da empresa "Bela Noivas Ltda".

Ainda segundo a exordial, o réu Rafael, no mesmo dia, às 8h, na Rua São Lourenço, nº 90, Jd. Bela Vista, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, adquiriu, em proveito, próprio, mencionado notebook, que sabia ser produto de crime.

Boletins de ocorrência (fls. 31/36), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 37/39), links com as filmagens (fls. 43 e 65), relatório policial final (fls. 108), laudo do local (fls. 402/407).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 83/85), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva apenas no tocante ao réu Diego, sendo Juliane e Rafael postos em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 112/113, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus.

Os réus Diego, Rafael e Juliane foram citados, respectivamente (fls. 130, 141 e 187), tendo ofertado respostas à acusação às fls. 135, 163/167 e 208.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 194/197 foi oferecida e aceita proposta de suspensão condicional do processo em relação ao réu Rafael.

A decisão de fls. 220/221 manteve o recebimento da denúncia em relação Diego e Juliane.

Na audiência em continuação de fls. 298/301, foi ouvida a vítima Andressa Cristiane Calssavari.

Na audiência em continuação de fls. 316/319, foram ouvidos os policiais militares Rodrigo Fabiano Ortiz e Marcelo Wanderlei Barreira e interrogado o réu Diego.

Durante o mesmo ato processual, foi determinado o desmembramento em relação à Juliane.

No âmbito do incidente instaurado para aferição de eventual dependência toxicológica do réu Diego (feito nº 0003819-28.20208.26.0071, fls. 376/379), foi concedida a liberdade provisória a ele, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 424/430 pugnando, em suma, pela condenação do réu Diego nos termos da denúncia, bem como pela constatação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, uma delas servindo como circunstância judicial desfavorável, valorando-se, ainda, os maus antecedentes, a reincidência e a confissão, e ainda a majorante do "repouso noturno", fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 434/441 pleiteou, em resumo, pelo lançamento da pena-base no mínimo legal, com a compensação entre a reincidência e a confissão, e o afastamento da majorante do "repouso" noturno, aplicando-se, ainda, a semi-imputabilidade no patamar máximo, com a aplicação de regime inicial mais brando. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls. 31/36), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 37/39), links com as filmagens (fls. 43 e 65), relatório policial final (fls. 108) e laudo do local (fls. 402/407).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Andressa Cristiane Calssavari, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, invadiram seu estabelecimento, quebraram a fechadura e subtraíram seu computador. Afirmou que as câmeras de vigilância flagraram a ação delitosa. Informou que soube que os policiais encontraram a moça e, por ela, conseguiram chegar ao acusado, que estava num hotel. Esclareceu que o computador já tinha sido vendido a terceiros. Mencionou que eles ainda tentaram subtrair uma televisão, que acabou caindo, tendo sido danificada.

Os policiais militares Rodrigo Fabiano Ortiz e Marcelo Wanderlei Barreira, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que foram acionados acerca de um furto, ocorrido em um estabelecimento empresarial. Afirmaram que, quando chegaram ao local, avistaram, pelas câmeras de segurança, a ré Juliane. Informaram que, em diligências, foram noticiados de que ela estaria hospedada no Hotel Imperial, sendo que, no local, em contato com Juliane e Diego, ambos confessaram a prática do crime. Esclareceram que Diego contou que entrou no imóvel, enquanto Juliane permaneceu na calçada, vigiando o local. Mencionaram que eles subtraíram um notebook e um pen drive e os venderam por 200 reais para Rafael. Citaram que foram até a lan house onde Rafael estava e encontram o notebook furtado. Asseveraram que, para entrar no imóvel, o acusado e sua esposa arrombaram uma fechadura e uma porta de vidro. Disseram que, no apartamento do hotel, o acusado estava na posse de uma bicicleta de elevado valor, que também foi apreendida. Afirmaram que, pelas imagens, é possível visualizar o réu chegando na mencionada bicicleta.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Diego Campos Custódio, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) confessou o delito. Disse, em resumo, que estava em recaída pelo uso de droga e por isso decidiu praticar o furto. Afirmou que, na época dos fatos, namorava a ré Juliane, que também era usuária. Informou que, após subtraírem o notebook, venderam o bem para o corréu Rafael. Esclareceu que já vendeu diversos bens furtados para ele e que é dependente de 'crack' e cocaína.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155, §§1º e §4º, II e IV do Código Penal.

Com efeito, as câmeras de segurança flagraram a ação dos acusados.

Além disso, o mesmo sistema de monitoramento elucidou o arrombamento do local,

conclusão referendada pelo respectivo laudo pericial.

O crime foi cometido durante o "repouso noturno".

Ocorre que a citada majorante é de índole "objetiva", dependendo, apenas, do critério cronológico.

Assim, tendo em vista que o delito foi cometido às 5h35, de rigor a sua aplicação. Nesse sentido:

Ementa: FURTO SIMPLES TENTADO - RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º) - ADMISSIBILIDADE - CRITÉRIO CRONOLÓGICO, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. FURTO SIMPLES TENTADO - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE - CONSIDERÁVEL PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDA - ADEQUADA A REDUÇÃO DE 1/3 NA HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1502990-96.2021.8.26.0536, relator Des. Jayme Walmer de Freitas, julgado em 27/05/2022, g.n.)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no 155, §§1º e §4º, II e IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui três processos aptos a ensejar maus antecedentes (feitos nº 7000635-38.2003, 7001565-22.2004 e 31714-23.2004, fls. 71/75 e 230/247).

Por isso, a reprimenda deve ser exasperada em ½, perfazendo, 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade não transborda das barreiras delitivas.

Sendo duas as qualificadoras, e uma delas utilizada, em abstrato, deve a outra, em homenagem à individualização da pena, ser utilizada no vetor "circunstâncias".

No sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interdita na via estreita do habeas corpus.

III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" (AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.^a Min.^a Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014). Na hipótese em foco, a negatização da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria?.

IV - Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ.

V - Cumpre assinalar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser

valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal? (HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/09/2017). Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito.

(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 702070, relator ministro Jesuino Rissato, julgado em 22/03/2022, g.n.)

Portanto, com mais um acréscimo de 1/6, a reprimenda atinge, agora, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

Ainda na fase inicial, as consequências são deletérias.

Explico.

Inegavelmente, o réu rompeu obstáculos.

Segundo a ofendida, a fechadura foi quebrada.

Depois, o que se pode extrair das filmagens, a televisão foi danificada, na ocasião em que o réu tentou retirá-la do suporte.

Assim, a reprimenda deve sofrer novo acréscimo de 1/6, atingindo 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 (dezenove) diárias.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há três feitos que representam reincidência (34659-70.2010, 0000315-24.2014 e 40097-09.2012, fls. 71/75 e 230/247).

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Também, importante rememorar que a folha de antecedentes é instrumento válido para reconhecimento do passado criminal do acusado.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS INEQUÍVOCOS. CONDUTA SOCIAL. CRIMES PRATICADOS PELO AGENTE QUANDO EM GOZO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. MAIOR GRAU DE CENSURA E REPROVABILIDADE EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento assente desta Corte, a folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, in casu, demonstrados às fls. 198 e 199, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente.

2. Na espécie, conforme aclarado pelo Tribunal de origem, da análise das folhas de

antecedentes coligidas aos autos, foi possível extrair a informação de condenação criminal definitiva em desfavor do Apenado, referente aos autos de n.º 49/2009, onde ficou atestada - de forma inequívoca - a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, seguida de ulterior processo de execução, com consequente extinção da punibilidade, decorrente do cumprimento da pena imposta.

3. Tem exortado este Tribunal Superior que a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1396333 / SP, relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 19/11/2019)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/2, perfazendo 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) diárias.

Na derradeira, presente a majorante do "repouso noturno", o que aumenta a pena em 1/3, perfazendo 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Na mesma fase, o réu foi considerado semi-imputável.

É a menção contida no laudo pericial de fls. 105/107 do feito nº 3819-28.2020 (incidente para atestar eventual dependência), datado de 05/10/2020: "O réu Diego Campos Custódio era ao tempo da ação, portador de Síndrome de Dependência ao Crack, condição essa que não prejudicava sua capacidade de entendimento, mas prejudicava parcialmente sua capacidade de determinação, considerando o delito cometido". O montante de redução, todavia, deve ser o mínimo (1/3).

Eis a redação do § único do art. 26 do Código Penal: Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Da análise do dispositivo, forçoso convir que a redução de maior extensão dependeria da conjunção da parcialidade seja para entender o caráter ilícito em acréscimo com a incapacidade de determinar-se.

Tal interpretação pode ser extraída da conjunção "ou", presente no dispositivo.

Em outras palavras, o acusado está mais próximo da imputabilidade do que da inimputabilidade.

Tanto o é assim, que no laudo acostado às fls. 212/214, realizado em feito diverso, e datado de 04/07/2016 a conclusão pericial foi exatamente a mesma acima citada.

Por isso, a pena é diminuída de 1/3, totalizando, em definitivo, 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Com efeito, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente.

Além disso, as circunstâncias judiciais foram em grande parte perniciosas, de modo que o regime mais gravoso é o único capaz de reprimir e prevenir novas infrações penais.

É a própria inteligência do art. 33, §2º "a" e §3º do Código Penal.

As mesmas razões, além da pena superior a quatro anos, impedem a substituição da privativa por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu DIEGO CAMPOS CUSTÓDIO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§1º e 4º, II e IV do Código Penal.

O acusado respondeu à parte da acusação solto, de modo que, agora, não estão presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos para a decretação da custódia

cautelar, especialmente a contemporaneidade.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA